

1511866-14.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... são conhecidos pela prática do tráfico, bem como que o réu se assustou ao ver os policiais, em conduta típica de quem está portando drogas. O policial Rodrigo relatou que o acusado demonstrou atitude anormal ao se deparar com os policiais. O próprio acusado, quando ouvido tanto em solo policial (fls. 05) como em Juízo, admitiu ter adquirido as drogas nas imediações e que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bela Vista, Bauru - 17060-900 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1511866-14.2020.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076687/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 13692495 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO RAIMUNDO

Aos 03/11/2022, às 14:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de Bauru, Comarca de Bauru, Estado de São Paulo sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. Cláudio Augusto Saad Abujamra, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Audiência realizada por meio virtual, na forma mista, em conformidade com os Comunicados CG 284/20 e 208/22, e Provimentos CSM 2564/21 e 2651/22. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, confirmou-se a presença de: o representante do Ministério Público, Dr. Alex Ravanini Gomes; o acusado MAURICIO RAIMUNDO; o defensor público Dr. Ricardo Lourenço Dias Ferro; e as testemunhas de acusação e defesa: PM Marcelo Wanderlei Barreira e PM Rodrigo Fabiano Ortiz. Iniciados os trabalhos, as partes não se opuseram na realização da audiência pelo sistema de videoconferência, de forma virtual. A audiência foi gravada, e o arquivo audiovisual ficará anexo a este termo de audiência. Ouvidas as testemunhas. Ouvido o acusado. Após, não havendo mais provas e nem diligências requeridas pelas partes, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou se passassem aos debates orais. Dada a palavra às partes, apresentaram alegações finais de forma oral. Em síntese, o Ministério Público pediu condenação, por entender demonstradas a materialidade e a autoria. Já a defesa pediu absolvição, alegando que a busca pessoal foi ilegal, que as provas não autorizam a condenação e que se trata de fato insignificante e que não causa lesividade à sociedade. Alternativamente, a defesa pediu a fixação de pena de advertência. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a r. Sentença: "Vistos. Maurício Raimundo foi dado como incurso nas penas do artigo 28 da lei 11343/06, porque no dia 07 de setembro de 2020, por

volta das 16h30, na Avenida Pedro de Toledo, quadra 01, centro, Bauru, trazia consigo, para consumo pessoal, 05 pinos de cocaína (1,43 gramas), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi citado (fls. 118). Nesta audiência, foi apresentada a defesa preliminar e foi recebida a denúncia. Foram também ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. Também, o Ministério Público em alegações finais pediu a procedência da ação penal, ao passo que a Defensoria Pública requereu a absolvição, tudo nos termos acima consignados. É o relatório. Passo a decidir. A materialidade do crime está provada pelo auto de apreensão de fls. 9 e pelo laudo pericial de fls. 11/13. A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao réu. Ele confessou a prática do crime em juízo e sua confissão restou corroborada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, os quais disseram tê-lo abordado em razão da suspeita derivada do local do fato e do comportamento dele, encontrando-se em sua posse os 5 pinos de cocaína apreendidos. Não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal. O policial Marcelo afirmou que o local ou suas proximidades são conhecidos pela prática do tráfico, bem como que o réu se assustou ao ver os policiais, em conduta típica de quem está portando drogas. O policial Rodrigo relatou que o acusado demonstrou atitude anormal ao se deparar com os policiais. O próprio acusado, quando ouvido tanto em solo policial (fls. 05) como em Juízo, admitiu ter adquirido as drogas nas imediações e que foi surpreendido pelos policiais na sequência. Todo esse quadro conduz à crença de que havia suspeita de estar o réu na posse de droga. Não se trata de mera impressão subjetiva de um policial militar, na medida em que ambos fizeram afirmação no mesmo sentido e o policial Marcelo acrescentou tratar-se de conduta própria de agente que está portando entorpecente no local de que se cuida. Ainda, é certo que o flagrante posterior não corrobora atitude abusiva por parte da polícia. No entanto, e na mesma linha do que se vem sustentar, a apreensão posterior da droga em poder do acusado corrobora a existência de fundada suspeita, captada pelos policiais de forma objetiva, portanto. Quanto ao tema de fundo, como já se disse, o fato e sua autoria estão bem demonstrados. Não há razão para não se atribuir crédito à palavra dos policiais, pois não se concebe que eles pudessem ter falseado a verdade, visando incriminar falsamente uma pessoa desconhecida e inocente, correndo risco de serem responsabilizados administrativa e criminalmente pela falsa acusação. Também não assiste razão à defesa ao pugnar pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão de não haver ofensa ao bem jurídico. A infração é de perigo abstrato e ofende a saúde pública, diante do risco da disseminação da droga. Confira-se, à propósito, o seguinte julgado: "Entorpecente. Porte para uso próprio. Prova da autoria e da materialidade. Depoimentos de policiais. Validade. Ausência da alegada suspeição em decorrência da condição funcional dos servidores. Pequena quantidade de maconha. Inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, de perigo abstrato para a saúde pública. Precedentes do STF. Condenação mantida. Pena de prestação de serviços à comunidade bem justificada, por ser a advertência insuficiente à repressão e prevenção do delito, consideradas as circunstâncias judiciais. Apelo improvido." (TJSP, Apelação Criminal sem Revisão n. 990.08.072806-7, j. 13/11/2008, rel. Tristão Ribeiro). No mesmo sentido: "Agravos regimental. Uso de substância entorpecente. Pequena quantidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. A compreensão pacificada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza a conduta prevista no art. 16 da Lei n. 6.368/76, por tratar-se de crime de perigo abstrato, além do que, a reduzida quantidade de droga é da própria natureza do crime de posse de entorpecente para uso próprio." (STJ, AgRg no Resp n. 612357/MG, rel. Ministro Paulo Gallotti, j. 16/05/2006). Por fim, também não merece acolhimento a alegação de defesa no sentido de que o Art. 28 da Lei nº 11.343/06 seria inconstitucional ou contrário às convenções internacionais, por ofender a liberdade pessoal e a autonomia privada. O tipo penal em questão visa proteger a saúde pública, que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes. Vale dizer, o uso da droga cria o risco de sua disseminação que, por conseguinte, ocasiona ofensa à sociedade e à saúde pública. Ressalto que a questão está sendo analisada pelo C. Supremo Tribunal Federal, mas o

juízo ainda não foi concluído, de forma que não há um posicionamento definitivo. Nesta esteira, o entendimento atual pretoriano: "APELAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao crime de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. 2. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica. A prática do crime de uso de substância entorpecente não preenche, cumulativamente, os requisitos supramencionados. Ainda que assim não fosse, tanto a Doutrina quanto a Jurisprudência são pacíficas no sentido de que independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, os crimes de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente têm natureza de crime de "perigo abstrato", vale dizer, é prescindível a prova concreta de dano à saúde pública, por si só bastando para elidir a aplicação do indigitado princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ. 3. A materialidade e a autoria do crime de uso de substância entorpecente restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. 4. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 5. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito. 6. Improvimento do recurso defensivo, pelo Voto do Relator, nos termos acima. Divergência. Voto do Revisor, acompanhado integralmente pelo 3º Juiz. Prevalência do Voto da maioria. (TJSP, Apelação nº 00012501120128260564 SP 0001250-11.2012.8.26.0564; 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Julgamento em 24 de Setembro de 2015; Rel. Des. Airton Vieira). Em suma, pois, o acusado deve ser dado como incurso nas penas do Art. 28, caput, da Lei n.

11.343/06. Passa-se à aplicação da pena. Não consta dos autos que o acusado tenha antecedentes criminais, ele confessou a prática do delito e portava pequena quantidade de entorpecente. Sendo assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para condenar o acusado Maurício Raimundo como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11343/06, a submeter-se à advertência sobre o efeito das drogas. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Após, o acusado declarou que não vai recorrer da r. sentença. As partes se manifestaram por não recorrer da r. sentença. Transitada em julgado, foi o réu cientificado e ADVERTIDO sobre os efeitos nocivos das drogas, conforme o artigo 28, inc. I da Lei 11.343/06. Pelo réu foi dito que estava ciente das consequências do ato praticado. Leva consigo anexo da Associação Brasileira de Medicina. Nada mais havendo, o MM. Juiz de Direito determinou o encerramento do presente termo que produzirá os efeitos legais, extinguindo-se a pena pelo seu cumprimento e arquivando-se os autos em seguida. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. NADA Mais. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado este termo, que vai por mim assinado. Eu, Gisele de Souza

Dijigow Lima, digitei.

MM. Juiz de Direito:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Acusado:

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina
Abuso e Dependência - Maconha
Associação Brasileira de Psiquiatria

Elaboração Final: 13 de Setembro de 2002

Autoria: Ribeiro M, Marques ACPR

Grupo Assessor: Laranjeira R. - coordenador. Alves HNP, Araújo MR,
Baltieri DA, Bernardo WM, Castro LAGP, Karniol IG,
Kerr-Corrêa F, Nicastri S, Nobre MRC, Oliveira RA,
Romano M, Seibel SD, Silva CJ.

A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as quais destacam-se pelo menos 60 alcalóides conhecidos como canabinóides. Eles são os responsáveis pelos seus efeitos psíquicos e classificados em dois grupos: os canabinóides psicoativos (por ex., Delta-8-THC, Delta-9-THC e o seu metabólico ativo, conhecido como 11-hidróxi-Delta-9THC) e os não-psicoativos (por ex., canabidiol e canabinol). O Delta-9-THC é o mais abundante e potente destes compostos.

Sabe-se hoje que existem receptores canabinóides, específicos para o Delta-9-THC no tecido cerebral de ratos, bem como um suposto neurotransmissor para os receptores

endógenos, denominando-o anandamida.

As taxas de absorção orais são mais elevadas (90% a 95%) e lentas (30 a 45 minutos) em relação à absorção pulmonar (50%). Os efeitos farmacológicos pela absorção pulmonar podem demorar entre 5 a 10 minutos para iniciarem.

Devido à sua lipossolubilidade, os canabinóides acumulam-se principalmente nos órgãos onde os níveis de gordura são mais elevados (cérebro, testículos e tecido adiposo).

Alguns pacientes podem exibir os sintomas e sinais de intoxicação por até 12 a 24 h, devido à liberação lenta dos canabinóides a partir do tecido adiposo.

Complicações agudas:

Um cigarro de maconha ou baseado típico contém cerca de 0,3 – 1g de maconha. A concentração de Delta-9-THC, nas diferentes apresentações da Cannabis (maconha, haxixe, skunk), varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5 a 150mg de THC12(D). Estima-se que a concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de 1% ou 1 cigarro de 2 a 5 mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após alguns minutos do uso (Quadro 2).

Déficits motores (por ex., prejuízo da capacidade para dirigir automóveis) e cognitivos (por ex., perda de memória de curto prazo, com dificuldade para lembrar de eventos, que ocorreram imediatamente após o uso de cânabís) costumam acompanhar a intoxicação (Quadro 3).

Sintomas psiquiátricos:

O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários de natureza ansiosa, tais como reações de pânico, ou sintomas de natureza psicótica.

A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de constituir um importante fator desencadeador da doença em indivíduos predispostos. Desse modo, pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e seus familiares devem ser orientados acerca dos riscos envolvidos.

O mesmo se aplica aos indivíduos com fatores de risco e antecedentes familiares para a doença.

Complicações crônicas:

Ainda há pouco consenso a respeito das complicações crônicas do consumo de maconha.

As investigações acerca da existência de seqüelas ao funcionamento cognitivo e de dependência da Abuso e Dependência – Maconha

Quadro 2:

- sensação de lentificação do tempo
- aumento da autoconfiança e grandiosidade
- risos imotivados
- loquacidade
- hilaridade
- aumento da sociabilidade
- sensação de relaxamento
- aumento da percepção das cores, sons, texturas e paladar

Sinais e sintomas decorrentes do consumo da maconha

Efeitos euforizantes

- aumento da capacidade de introspecção

Efeitos Físicos

- taquicardia
- hiperemia conjuntival
- boca seca
- hipotermia
- tontura
- retardo psicomotor
- redução da capacidade para execução de atividades motoras complexas
- incoordenação motora

- redução da acuidade auditiva
- aumento da acuidade visual
- broncodilatação

- hipotensão ortostática
- aumento do apetite
- xerostomia
- tosse
- midríase

Efeitos Psíquicos

- despersonalização
- desrealização
- depressão
- alucinações e ilusões
- sonolência
- ansiedade
- irritabilidade
- prejuízos à concentração
- prejuízo da memória de curto prazo
- letargia
- excitação psicomotora
- ataques de pânico
- auto-referência e paranóia
- prejuízo do julgamento maconha, como as descritas abaixo, têm merecido a atenção dos pesquisadores nos últimos anos.

Funcionamento cognitivo:

Há evidência de que o uso prolongado de maconha é capaz de causar prejuízos cognitivos relacionados a organização e integração de informações complexas, envolvendo vários mecanismos de processos de atenção e memória. Tais prejuízos podem aparecer após poucos anos de consumo. Processos de aprendizagem podem apresentar déficits após períodos mais breves de tempo.

Prejuízos da atenção podem ser detectados a partir de fenômenos tais como aumento da vulnerabilidade à distração, afrouxamento das associações, intrusão de erros em testes de memória, inabilidade em rejeitar informações irrelevantes e piora da atenção seletiva. Tais prejuízos parecem estar relacionados à duração, mas Abuso e Dependência - Maconha

Quadro 3:

Déficits motores e cognitivos observados durante a intoxicação aguda de maconha:

- Redução das atividades da vida diária;
- Redução da capacidade de transferir material da memória imediata para a memória de longo prazo;
- Piora das tarefas de memória de códigos;
- "Ressaca" matinal;
- Redução da formação de conceitos;
- Piora da estimativa de tempo;
- Piora da capacidade de concentração.
- Redução da capacidade para solucionar problemas e classificar corretamente as informações (por ex., sintetizar da parte para o todo);

- Habilidades psicoespaciais (por ex., problemas para diferenciar tempo e espaço);
- Piora da compreensão diante de estímulos sensoriais apresentados;
- Redução da capacidade para realizar atividades complexas (por ex., dirigir automóveis);
- Prejuízo da representação mental do ambiente;
- Fissura
- Irritabilidade
- Nervosismo
- Inquietação
- Sintomas depressivos
- Insônia
- Redução do apetite
- Cefaléia

Porém um estudo recente comparando usuários pesados de maconha com ex-usuários pesados e com usuários recreacionais, constatou déficits cognitivos, apesar de detectáveis após sete dias de consumo pesado, são reversíveis e relacionados ao consumo recente de maconha e não estão relacionados ao uso cumulativo ao longo da vida.

Dependência

A dependência da maconha vem sendo diagnosticada há algum tempo, nos mesmos padrões das outras substâncias. Muitos estudos comprovam que os critérios atuais de dependência aplicam-se muito bem à dependência da maconha bem como de outras drogas.

Devido a dificuldade de quantificar a quantidade de maconha que atinge a corrente sanguínea, não há doses formais definidas de THC que produz a dependência. O risco de dependência aumenta conforme a extensão do consumo.

Apesar disso, alguns usuários diários não tornam-se dependentes ou desejam parar o consumo.

Projeto Diretrizes

Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina

Apesar da existência de muitos efeitos nocivos da maconha permanecerem inconclusivos, a recomendação é que os profissionais de saúde devam informar seus pacientes usuários de maconha sobre os já comprovados efeitos nocivos (risco de acidente, danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver dependência para usuários diários e déficit cognitivo para os usuários crônicos). Os efeitos nocivos inconclusivos também devem ser transmitidos. Intervenções mínimas, de natureza motivacional ou cognitiva, têm se mostrado de grande valia para esses indivíduos. Casos de dependência estabelecida devem ser encaminhados para atenção profissional especializada.